

1500075-62.2021.8.26.0637

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... 582 do STJ: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

A jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo é neste rumo: TJ-SP - APR:

15002360720188260628 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, Tupã-SP - cep 17605-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500075-62.2021.8.26.0637 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500075-62.2021.8.26.0637

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2017882/2021 - 01º D.P. TUPÃ, 10779708 - 01º D.P. TUPÃ, 154/20/229 - 01º D.P. TUPÃ,

2017882 - 01º D.P. TUPÃ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON TADASHI SEMBO

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de ANDERSON TADASHI SEMBO, por supostamente ter praticado os fatos descritos na denúncia:

“Consta do incluso INQUÉRITO POLICIAL que, no dia 16 de janeiro de 2020, por volta das 01h21min, na Rua Carijós, nº 735, nesta Cidade e Comarca de Tupã/SP, ANDERSON TADASHI SEMBO, qualificado às fls. 34/36, subtraiu, para si, durante o repouso noturno e mediante escalada, 01 (um) aparelho celular, da marca Xiaomi, Redmi Note 7, avaliado em R\$ 2.000,00 (dois mil reais) e 02 (duas) alianças de 02 gramas de ouro cada, avaliadas em R\$ 1.296,00 (mil e duzentos e noventa e seis reais), conforme auto de avaliação de fls. 46 e 91, pertencentes à vítima Ana Maria do Rego.

Segundo o apurado, o denunciado e a vítima mantiveram um relacionamento amoroso, porém na ocasião dos fatos não estavam mais juntos.

Nesse contexto, o denunciado se dirigiu até a casa da vítima durante a noite e percebeu que ela não estava no local. Assim, deliberou por praticar o delito em questão.

Para tanto, escalou a grade do portão e o pórtico, que mede 2,80 metros de altura, adentrou no quintal da residência da vítima e ingressou no interior do imóvel através da janela da sacada que se encontrava destrancada (cf. laudo pericial de fls. 37/45). Em seguida, subtraiu os bens acima descritos e deixou o local. Ocorre que, os policiais militares receberam denúncia anônima informando que um rapaz havia pulado o muro da residência da vítima. Em posse das características do indivíduo, saíram em patrulhamento e lograram êxito em localizar e identificar o denunciado como sendo o autor do crime em questão. Ouvido na delegacia de polícia, o investigado admitiu ter invadido a residência da vítima, contudo negou o furto (fls. 34/36)".

A denúncia foi recebida em 01/03/2021 (fl.101).

Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação. Não foi concedida absolvição sumária. (fls. 148/149).

Na audiência de instrução e julgamento, nesta data, foram ouvidas a vítima, testemunha(s), sendo, após, interrogado o réu.

Na fase do artigo 402 do CPP, as partes nada requereram.

Em alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação pelo furto qualificado, sem o aumento do repouso noturno. Por sua vez, a Defesa pugnou pela absolvição, ou a desclassificação para o crime de violação de domicílio.

Após alegações finais orais gravadas via audiovisual, passei à sentença.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, e não havendo nenhuma nulidade a ser sanada de ofício, passo ao exame do mérito.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade resta-se comprovada por meio do termo de ocorrência de fls. 04/05; laudo pericial de fls. 37/45; bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria delitiva também resta-se demonstrada, sobretudo pela prova oral colhida em Juízo.

A vítima Ana Maria do Rego, em seu depoimento judicial, alegou que estava de férias e não estava em casa. Ficou sabendo por seu filho. Alguém estava passando na rua e viu o réu pulando e chamou a polícia. Seu filho estava dormindo sozinho em casa. Seu filho tem deficiência auditiva. O réu já frequentou sua casa, uma vez que teve um relacionamento amoroso com o acusado. Foi subtraído o celular de seu filho. O réu pulou o muro e entrou na sacada que estava com a porta aberta. Seu filho reconheceu o réu pela câmera de segurança. O celular não foi restituído. Deu falta também das alianças.

Certo que a palavra da vítima ganha especial relevo no deslinde dos fatos controvertidos, em especial quando expressada com coerência, como é o caso dos autos. Não há motivos aparentes para que o ofendido faltasse com a verdade, objetivando prejudicar o representado.

Nesse sentido, consagra a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça: TJ-SP - APR: 00083621620158260050 SP 0008362-

16.2015.8.26.0050, Relator: Alexandre Almeida, Data de Julgamento: 12/12/2019, 8ª

Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/12/2019; TJ-SP - APR:

00208593320138260050 SP 0020859-33.2013.8.26.0050, Relator: Moreira da Silva, Data

de Julgamento: 31/10/2019, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:

13/11/2019; STJ - AgRg no AREsp: 865331 MG 2016/0060578-7, Relator: Ministro

RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/03/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de

Publicação: DJe 17/03/2017.

Além da palavra da vítima convém referir que os demais depoimentos prestados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmaram a prática do crime pelo réu.

A testemunha Breno Pinheiro, em seu depoimento judicial, relatou que na noite anterior estava sozinho em casa, sendo que sua mãe estava viajando. Acordou de madrugada e não encontrou seu celular. Disse que tem deficiência auditiva, razão pela qual dormia com celular ao seu lado, para que este vibrasse ao tocar o alarme. Viu dois policiais e seu pai do lado de fora da casa. Seu pai não mora em casa, pois é separado de sua mãe. Seu pai tentava ligar e o celular sempre caía na caixa postal. Procurou pela casa toda e não encontrou o celular. Tem certeza de que seu

celular estava na cama ao ir dormir. No vizinho do lado tem uma câmera que pega parte de sua casa. Na gravação viu o réu com algumas malas e tentou pular o muro da casa, mas não deu para ver ele efetivamente pulando. Achou estranho, pois o réu não mora em Tupã. Conseguiu ver o réu pulando de volta para a rua, mas não conseguiu ver ele carregando nada.

A testemunha Odair Leite da Silva, em seu depoimento judicial, relatou que mora ao lado da residência da vítima. A polícia pediu acesso às câmeras de segurança de sua casa. Verificou que um indivíduo deixou uma sacola na lixeira, pulou o muro, ficou alguns minutos na casa, pulou de volta e foi embora. Não sabe reconhecer o indivíduo.

A testemunha Arthur Hermenegildo Filho, investigador policial, em seu depoimento judicial, relatou que a vítima Ana era ex-namorada do réu. Breno teria dito que tinha perdido seu celular. Realizaram diligências para localizar o réu, mas não encontraram. Ficaram sabendo que o acusado estava morando em outra cidade. O réu confirmou que invadiu a casa, mas negou o furto. Quando foram até a residência vizinha, as filmagens já tinham sido apagadas.

A testemunha Marcos Rogério Moreno, policial militar, em seu depoimento judicial, relatou que estava de patrulhamento quando uma pessoa informou que um indivíduo tinha pulado o muro de uma casa. Localizaram o réu e este informou que tinha entrado na casa da ex-namorada para dormir. Mas como não tinha ninguém, teria ido embora. A abordagem decorreu em razão das características passadas pelo indivíduo que viu o réu pulando o muro. Viu as imagens de segurança onde gravou o réu pulando o muro da casa. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o réu. Outrossim, nem se diga que os depoimentos prestados pelos Policiais são indignos ou suspeitos de credibilidade, eis que não possuem motivo algum para incriminar falsamente o denunciado. Além disso, nada há nada de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova. Assim já se manifestou o Colendo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 73518/SP, 1ª T., Relator Ministro Celso de Mello, j. 26/03/96, Dje 18/10/96). Ademais, a Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha. (RHC 108.586, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8- 9-2011). No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Habeas Corpus 223086/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 19/11/2013.

É neste mesmo sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TJ-SP - APL: 00128093120148260196 SP 0012809-31.2014.8.26.0196, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/12/2016; TJ-SP - APR: 00000257420178260274 SP 0000025-74.2017.8.26.0274, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 29/10/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/10/2020.

Interrogado judicialmente, o réu ANDERSON TADASHI SEMBO, confessou, em parte, os fatos. Disse que pulou o muro da casa, mas não teve acesso à entrada da casa, uma vez que tinha um portão. Ficou chamando alguém para pernoitar na casa, mas ninguém respondeu. Pegou seus bens e foi embora para procurar um hotel. Tocou interfone, mas ninguém respondeu. Já conhecia a casa, pois namorou por mais de um ano com a vítima. Tem conhecimento de que Breno é deficiente auditivo. Nega a subtração do celular.

Esse é o conjunto probatório, por meio do qual os fatos estão cabalmente provados. Tem-se, portanto, não apenas indícios, mas sim um firme e uníssono conjunto probatório que permite concluir, que o acusado cometeu o crime pelo qual foi denunciado.

É cediço que o crime de furto consuma-se com a inversão da posse do bem, independentemente de posse mansa e pacífica, tampouco exige-se deslocamento. Para o E. Tribunal de Justiça de São Paulo e os Tribunais Superiores, no crime em questão, aplica-se a teoria da amotio.

Destarte, o crime de furto consumou-se quando o acusado subtraiu, para si, durante o repouso noturno e mediante escalada, 01 (um) aparelho celular, da marca Xiaomi, Redmi Note 7, avaliado em R\$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme auto de avaliação de fls. 46 e 91, pertencentes à vítima Ana Maria do Rego, ocorrendo neste momento,

a inversão da posse.

Breno asseverou que tinha deixado seu celular na cama ao dormir, uma vez que, por ser deficiente auditivo, necessita do aparelho para acordar. Contudo, ao acordar de madrugada, após a invasão da residência pelo réu, deu falta do aparelho e não mais o encontrou.

Destarte, a posse mansa e pacífica da res não é necessária à consumação do crime. Também não se exige a posse desvigiada. Assim, basta a inversão da posse da coisa (teoria da amotio). Portanto, indubitável que para a consumação do delito basta a tradição da coisa subtraída, mesmo que a posse desta permaneça com o agente por um curto espaço de tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica pelo agente. Vejamos o teor do enunciado da Súmula 582 do STJ: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

A jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo é neste rumo: TJ-SP - APR: 15002360720188260628 SP 1500236-07.2018.8.26.0628, Relator: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 28/11/2019, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/11/2019. No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: REsp 1499050/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 09/11/2015.

Inviável o reconhecimento da desclassificação para o crime de violação de domicílio, uma vez que restou-se comprovado o cometimento do crime de furto, conforme explanação acima.

Compulsando os autos, verifico que o réu invadiu a casa da vítima para praticar o furto, em razão disso, o crime previsto no artigo 150, do Código Penal atua como meio de execução de outro crime mais grave. Se o dolo inicial do agente é subtrair bens para si e, para isso, invade a sua residência, deve a violação de domicílio, tipo penal subsidiário, ser absorvida pelo crime de furto. Portanto, o crime de violação de domicílio considera-se como crime-meio, devendo ser absorvido pelo crime de furto, aplicando-se, neste caso, o princípio da consunção. É neste sentido o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: APR:

00026058620178260077 SP 0002605-86.2017.8.26.0077, Relator: Vico Mañas, Data de Julgamento: 17/08/2020, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/08/2020; APL: 00004284220158260588 SP 0000428-42.2015.8.26.0588, Relator: Alberto Anderson Filho, Data de Julgamento: 17/02/2017, 9ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 02/03/2017; APR: 10073924220198260152 SP 1007392-42.2019.8.26.0152, Relator: Ricardo Sale Júnior, Data de Julgamento: 25/02/2021, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/03/2021.

A causa de aumento prevista no § 1º do artigo 155 do Código Penal, resta-se comprovada pelo conjunto probatório, uma vez que o crime ocorreu pela madrugada.

A majorante do repouso noturno incide quando o furto é praticado em imóvel habitado, desabitado ou mesmo em estabelecimento comercial, sendo indiferente o fato de a vítima estar ou não repousando, bastando que seja perpetrado em horário noturno, período em que a vigilância do local é menos eficiente e o patrimônio fica mais vulnerável.

Ademais, é pacífico o entendimento de que a causa de aumento aplica-se tanto para o furto simples quanto para o furto qualificado.

Neste sentido a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA, ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES, COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO (art. 155, §§ 1º e 4º, I, II e IV, do CP)– Materialidade e autoria sobejamente demonstradas pela prova oral – Palavra da vítima e dos policiais às quais se confere relevante valor probatório – Reconhecimento da modalidade tentada – Descabimento – Desnecessidade da posse mansa e tranquila – Precedentes do STJ e STF – 'Iter criminis' percorrido na integralidade – Pena bem dosada – Confissão qualificada que não tem aptidão para arrefecer a pena – Preponderância da reincidência sobre a confissão – Exegese do art. 67 do CP – Afastamento da causa de aumento relativa ao repouso noturno – Descabimento – Crime cometido durante a madrugada, em que há maior precariedade na vigilância do patrimônio, justificando o acréscimo previsto no art. 155, § 1º, do

CP - Compatibilidade entre o repouso noturno e o furto qualificado, ainda que perpetrado o delito em estabelecimento comercial - Recidiva e gravidade concreta dos fatos que tornam desaconselháveis o abrandamento do regime prisional ou a substituição da pena corpórea - Impossibilidade de abertura de vista após o parecer ministerial, cuja atuação se dá como fiscal da lei, sem qualquer ofensa ao contraditório - Precedente do STF - Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - APR: 00026720920208260348 SP 0002672-09.2020.8.26.0348, Relator: Camilo Léllis, Data de Julgamento: 16/10/2020, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/10/2020) - grifei

PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA DURANTE REPOUSO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Pretendida a condenação do réu pelo furto qualificado pela escalada e com causa de aumento da pena pelo repouso noturno, devendo a sanção ser estabelecida acima do mínimo e fixado regime fechado. Cabimento. O delito de furto qualificado restou evidenciado, bem como a autoria atribuída ao réu. Ainda, necessário o reconhecimento da causa de aumento do "repouso noturno", tendo em conta ter se aproveitado o réu para cometer o furto na ausência ou diminuição de vigilância, pouco importando estarem pessoas dormindo no local. Ainda, não é incompatível o reconhecimento do furto noturno com a qualificadora objetiva. Pena acima do mínimo, em razão de Maus antecedentes e reincidência, que justificam a fixação do regime fechado (art. 33, § 3º, do CP). Provimento. (TJ-SP - APL: 00039677920168260297 SP 0003967-79.2016.8.26.0297, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 13/12/2018, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/12/2018)

Apelação. Furto qualificado (rompimento de obstáculo) majorado pelo repouso noturno. Sentença condenatória. Recurso da defesa. PRELIMINAR. Não configuração de prova ilícita. Preliminar rejeitada. MÉRITO. 1. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal do apelante. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. 2. Caracterização da majorante relativa ao repouso noturno, a qual é compatível com o furto qualificado, e incide ainda que o imóvel não seja residencial. 3. Sanção que comporta redução. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - APR: 15002543620218260559 SP 1500254-36.2021.8.26.0559, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 01/12/2021, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/12/2021)

Apelação criminal. Furto qualificado. Repouso noturno. Estabelecimento comercial. Com a ressalva do r. entendimento diverso e estritamente técnico, tem-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem torrencialmente dispondo a incidência da situação do repouso noturno às conformações qualificadas do furto, reconhecível aquela, inclusive, na hipótese de estabelecimento comercial então momentaneamente fechado ao público. (TJ-SP - APR: 15249451120198260228 SP 1524945-11.2019.8.26.0228, Relator: Sérgio Mazina Martins, Data de Julgamento: 13/04/2021, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/04/2021)

Resta-se comprovada a qualificadora do § 4º, inciso II, do artigo 155 do Código Penal, uma vez que o réu praticou o crime mediante escalada, com fulcro no laudo pericial de fls. 37/45, bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A vítima descreveu com detalhes as dinâmicas em que se deram os fatos. Ademais, a prova documental angariada em sede policial é firme no sentido da prática delitiva pelo réu.

O acusado era, ao tempo dos fatos, imputável, tinha plena consciência da antijuridicidade de sua conduta, bem como não há nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade que possa beneficiá-lo.

As provas são seguras e não deixam dúvidas que o acusado cometeu a conduta descrita na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Assim, dos elementos informativos colhidos na investigação policial e, principalmente, da prova judicializada, não restam dúvidas quanto à prática do crime em questão, sendo imperiosa a aplicação de sanção penal.

Destarte, a prova oral colhida, desse modo, dá conta da autoria narrada na denúncia, sendo certo que o réu praticou o crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, inciso II, do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena, nos termos do artigo 68 do CP:

Primeira fase: O réu possui antecedentes (processo nº 1500054-26.2021.8.26.0560 com trânsito em julgado para a Defesa em 04/10/2021 – fls.162/167). Razão pela qual aumento 1/6 e fixo a pena base em 02 anos e 04 meses de reclusão, e 12 dias-multa. Segunda fase: O réu é reincidente, nos termos do artigo 61, inciso I do Código Penal (processo nº 0005338-20.2011.8.26.0664, com trânsito em julgado para a Defesa em 06/03/2015 – fls. 163). Aumento em 1/6 e fixo a pena em 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, e 14 dias-multa.

O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea pressupõe, além de espontaneidade da confissão, que seja completa e sem ressalvas, contribuindo, de fato, para a instrução do processo e elucidação dos fatos.

A confissão parcial ou qualificada desmerece o réu, porquanto não colabora com o desvendamento do fato, não fazendo jus o réu à mitigação de sua reprimenda.

Veja, o réu confessou apenas ter invadido a residência, mas negou a subtração, benesse que não atinge o fim a que se destina, a elucidação da verdade real.

Nos termos da súmula 545 do STJ, a confissão somente ensejará a redução na segunda fase da dosimetria, caso seja utilizada para a formação do convencimento do magistrado. O que não aconteceu no caso em tela.

Este é o entendimento do STJ e do TJSP:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO. ROUBO. DOSIMETRIA. ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL - CP. ATENUANTE. CONFISSÃO PARCIAL NÃO UTILIZADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. VIOLÊNCIA EXTREMADA. OUSADIA. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. MAIOR REPROVABILIDADE NA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. A confissão parcial dos fatos não foi utilizada para a formação do convencimento da Magistrada, a qual se valeu nos demais elementos probatórios colhidos nos autos. Dessa forma, não há falar em aplicação da referida atenuante. 3. A fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal - CP ou de outro dado que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo. In casu, o paciente abordou as vítimas em plena via pública, com extrema violência, socando a face de uma delas. Esses elementos, em conjunto, demonstram maior ousadia e elevada periculosidade, justificando, a aplicação do regime fechado. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 446035 SP 2018/0088764-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018) – grifei.

TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA CONDENATÓRIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, §§ 1º E 2º, INC. V, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA – CONSELHO DE SENTENÇA QUE JULGOU PRESENTES A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS, BEM COMO AS QUALIFICADORAS – DECISÃO PROFERIDA DE ACORDO COM A EVIDÊNCIA DOS AUTOS. REDUÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE - REPRIMENDA APLICADA DE FORMA CORRETA, DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. PENA BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO OS ANTECEDENTES CRIMINAIS. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO QUALIFICADA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA - SÚMULA 545, DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A CONFISSÃO QUALIFICADA É ADMITIDA QUANDO SERVE DE FUNDAMENTO PARA A DECISÃO. REGIME CORRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - APR: 00263133620118260576 SP 0026313-36.2011.8.26.0576, Relator: Ivana David, Data de Julgamento: 31/08/2021, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/08/2021) – grifei

Terceira fase: Presente a causa de aumento do art. 155, §1º, do CP. A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno. Razão pela qual aumento 1/3 e fixo a pena provisória em 03 anos, 07 mês e 16 dias de reclusão, e 18 dias-multa.

Fixo o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2º do CP, haja vista a reincidência.

O réu não preenche os requisitos do artigo 44, tampouco do artigo 77, ambos do Código Penal, de modo que não é caso de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem de sua suspensão condicional, haja vista a

reincidência.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para CONDENAR ANDERSON TADASHI SEMBO, como incurso nas sanções do art. 155, §§ 1º e 4º, inciso II, do Código Penal, às penas de 03 anos, 07 meses e 16 dias de reclusão a serem cumpridas em regime inicialmente fechado, além de 18 dias-multa.

Deixo de decretar a prisão preventiva, pois ausentes os requisitos.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a assistência judiciária gratuita, uma vez que lhe foi nomeado Defensor pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Comunique-se a vítima sobre esta decisão, consoante artigo 201, § 2º do CP.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão: Proceda-se ao recolhimento da pena pecuniária, nos termos do artigo 686 do CPP e do artigo 50 do CP;

Comunique-se a Justiça Eleitoral para cumprimento da determinação do artigo 15, III da CF/88; Oficie-se ao IIRGD dando ciência acerca desta decisão; Expeça-se guias definitivas de execução pena.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Sentença lida e publicada em audiência, saindo as partes dela intimadas.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Tupã, 24 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA